

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
7584/2540

นาง แพ รวอภา ขวาลีมาภรณ์

โจทก์

นาย ย้อน ฝ่อ แซ่เจ็ง โดยนางวันดี ขวาลีมาภรณ์ หรือ ใจ นิ่ม

ผู้ร้อง

และ นางสาว วันเพ็ญ ขวาลีมาภรณ์ ผู้
เข้า เป็น คู่ความ แทน

ผู้ร้อง

นาย วีระ ขวาลีมาภรณ์

จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 57 (1)

โจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยทั้งสามแบ่งทรัพย์ตามฟ้องซึ่งสามโจทก์ร่วมถือกรรมสิทธิ์ให้แก่โจทก์ในฐานะผู้จัดการมรดกของสามีตามส่วนจำเลยที่ 1 และที่ 2 ให้การว่า โจทก์เรียก ให้แบ่งไม่ได้เพราะมีนิติกรรมขัดอยู่อีกทั้งวัตถุประสงค์ที่เป็นเจ้าของรวมกันนั้นมีลักษณะเป็นการถาวร และโจทก์ขอแบ่งในเวลาที่ไม่เป็นโอกาสอันควร ส่วนจำเลยที่ 3 ขาดนัดยื่นคำให้การ และขาดนัดพิจารณา ดังนี้ การที่ผู้ร้องยื่นคำร้องว่าทรัพย์สินต่าง ๆ ที่พิพาททั้งหมดเป็นของผู้ร้องแต่เพียงผู้เดียวให้จำเลยทั้งสามดำเนินการจดทะเบียนโอนที่ดินทุกแปลงพร้อมสิ่งปลูกสร้างคืนกลับมาเป็นชื่อผู้ร้องต่อไป เป็นการยื่นคำร้องสอดเพื่อให้ได้รับความรับรองคุ้มครองหรือบังคับตามสิทธิของผู้ร้องที่มีอยู่ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 57(1)ถ้าศาลรับคำร้องอนุญาตให้ผู้ร้องร้องสอดได้ก็ต้องให้โจทก์จำเลยทั้งสามยื่นคำให้การแก้ข้อกล่าวหาด้วย และคดีนี้ผู้ร้องยื่นคำร้องสอดภายหลังจากที่ศาลชั้นต้นสั่งรวมการ

พิจารณาคดีทั้งเก้าสำนวนเข้าด้วยกันแล้ว และสั่งว่าข้อต่อสู้ของจำเลยที่ 2 ที่ว่า ฟ้องโจทก์เคลือบคลุม โจทก์ไม่ได้บอกกล่าวขอแบ่งแยกที่ดินและคดีโจทก์ขาดอายุความ ศาลสามารถวินิจฉัยได้โดยไม่ต้องสืบพยานและให้สืบพยานจำเลยที่ 1 ฉะนั้นหากอนุญาตให้ผู้ร้องเข้ามาเป็นผู้ร้องสอดโดยเป็นคู่ความฝ่ายที่สาม ตามมาตรา 57(1) ดังกล่าวก็อาจก่อให้เกิดความยุ่งยากสับสนในการดำเนินกระบวนการพิจารณาคดีนี้ได้ อีกทั้งหากผู้ร้องมีสิทธิดังที่กล่าวอ้างในคำร้องสอดก็อาจยกสิทธินั้นยืนยันหรือดำเนินคดีกับโจทก์และจำเลยทั้งสามเป็นคดีต่างหากได้ จึงยังไม่มีเหตุสมควรที่จะอนุญาตให้ผู้ร้องร้องสอดเข้ามาเป็นคู่ความฝ่ายที่สาม ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 57(1)

กรณีสืบเนื่องมาจากโจทก์ฟ้องขอให้จำเลยทั้งสามแบ่งทรัพย์สินตามบัญชีทรัพย์ท้ายฟ้องซึ่งนายวิรัช ขวาลีมาภรณ์ สามโจทก์ร่วมถือกรรมสิทธิ์ให้แก่โจทก์ในฐานะผู้จัดการมรดกของนายวิรัชตามส่วน หากการแบ่งทรัพย์ดังกล่าวไม่อาจกระทำได้อีกก็ให้ประมุขระหว่างกันเองหรือนำออกขายทอดตลาดเอาเงินที่ได้แบ่งให้แก่โจทก์ตามส่วน ให้จำเลยที่ 1 ที่ 2 ส่งมอบโฉนดที่ดินเลขที่ 3681, 3006, 3011 ตำบลคุ้มกระถิ่น อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ให้แก่โจทก์เพื่อนำไปลงชื่อในฐานะผู้จัดการมรดก

จำเลยที่ 1 ที่ 2 ให้การทำนองเดียวกันว่า ฟ้องโจทก์เคลือบคลุมโดยไม่ได้บรรยายว่าจำเลยทั้งสามและสามโจทก์ได้ที่ดินแปลงพิพาทมาอย่างไรโจทก์ไม่เคยบอกกล่าวให้จำเลยที่ 1 ที่ 2 แบ่งแยกที่ดินแปลงพิพาท โจทก์เรียกให้แบ่งแยกที่ดินแปลงพิพาทไม่ได้เพราะที่ดินพิพาทมีนิติกรรมขัดอยู่ โดยติดจำนองกับธนาคาร จำเลยที่ 1 และสามโจทก์ร่วมกันซื้อที่ดินแปลงพิพาทเพื่อเป็นที่ตั้งโรงงานทอผ้าซึ่ง

เป็นกิจการร่วมกันระหว่างจำเลยที่ 1 และสามีโจทก์ อันมีลักษณะเป็นการถาวร โจทก์
เรียกให้แบ่งแยกที่ดินแปลงพิพาทในเวลาที่ไม่เป็นโอกาสอันควรเพราะการแบ่งแยก
ที่ดินจะทำให้ไม่สามารถดำเนินกิจการต่อไปได้นอกจากนี้อาคารที่ปลูกสร้างบนที่ดิน
พิพาทเป็นของจำเลยที่ 1 เพียงผู้เดียวและฟ้องโจทก์ขาดอายุความ ขอให้ยกฟ้อง

จำเลยที่ 3 ขาดนัดยื่นคำให้การและขาดนัดพิจารณา

ระหว่างพิจารณา ผู้ร้องโดยนางสาววันเพ็ญ ขวาลีมาภรณ์ผู้รับมอบอำนาจยื่น
คำร้องสอดขอเข้าเป็นคู่ความฝ่ายที่สามทั้งเก้าสำนวนตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพ่ง มาตรา 57(1) และขอให้พิพากษาว่าทรัพย์สินต่าง ๆ ที่พิพาทกัน
ทั้งหมดเป็นของผู้ร้องแต่เพียงผู้เดียวให้จำเลยทั้งสามดำเนินการจดทะเบียนโอนที่ดิน
ทุกแปลงพร้อมสิ่งปลูกสร้างคืนกลับมาเป็นชื่อผู้ร้องต่อไปหากไม่ปฏิบัติตามให้ถือเอา
คำพิพากษาแสดงเจตนาของจำเลยทั้งสามหรือมิฉะนั้นให้จำเลยทั้งสามชดใช้ราคา
แทน

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่า ในคำร้องไม่ปรากฏว่าผู้ร้องมอบอำนาจให้นางสาววันเพ็ญ
ดำเนินคดีแทน และไม่ปรากฏใบมอบอำนาจท้ายคำร้องสอดด้วยว่า มีการมอบอำนาจ
กันอย่างไร ทนายผู้ร้องจึงไม่มีอำนาจยื่นคำร้อง ไม่รับคำร้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งสามแบ่งทรัพย์สินตามฟ้องให้แก่โจทก์ในฐานะผู้
จัดการมรดกของนายวิรัชตามส่วนหากโจทก์และจำเลยทั้งสามไม่อาจตกลงแบ่ง
ทรัพย์สินกันได้ให้ประมูลระหว่างกันเอง หากประมูลกันเองไม่ได้ให้นำออกขายทอด
ตลาดเอาเงินแบ่งให้แก่โจทก์ตามส่วนคำขอนอกจากนี้ให้ยก

ผู้ร้องทั้งเก้าสำนวนอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษายืน

ผู้ร้องฎีกา

ศาลฎีกาตรวจสอบจำนวนประชุมปรึกษาแล้ว เห็นว่า ผู้ร้องยื่นคำร้องว่า ทรัพย์สินต่าง ๆ ที่พิพาททั้งหมดเป็นของผู้ร้องแต่เพียงผู้เดียว ให้จำเลยทั้งสามดำเนินการจดทะเบียนโอนที่ดินทุกแปลงพร้อมสิ่งปลูกสร้างคืนกลับมาเป็นชื่อผู้ร้องต่อไป เป็นการยื่นคำร้องสอดเพื่อให้ได้รับความรับรองคุ้มครองหรือบังคับตามสิทธิของผู้ร้องที่มีอยู่ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 57(1) ถ้าศาลรับคำร้องอนุญาตให้ผู้ร้องสอดได้ก็จะต้องให้โจทก์ จำเลยทั้งสามยื่นคำให้การแก้ข้อกล่าวหาด้วยและคดีนี้ผู้ร้องยื่นคำร้องสอดภายหลังจากที่ศาลชั้นต้นสั่งรวมการพิจารณาคดีทั้งเก้าสำนวนเข้าด้วยกันแล้ว และสั่งว่าข้อต่อสู้ของจำเลยที่ 2 ที่ว่า ฟ้องโจทก์เคลือบคลุม โจทก์ไม่ได้บอกกล่าวขอแบ่งแยกที่ดิน และคดีโจทก์ขาดอายุความ ศาลสามารถวินิจฉัยได้โดยไม่ต้องสืบพยาน และให้สืบพยานจำเลยที่ 1 ฉะนั้นหากอนุญาตให้ผู้ร้องเข้ามาเป็นผู้ร้องสอดโดยเป็นคู่ความฝ่ายที่สามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 57(1) ก็อาจก่อให้เกิดความยุ่งยากสับสนในการดำเนินกระบวนการพิจารณาคดีนี้ได้ อีกประการหนึ่งหากผู้ร้องมีสิทธิดังที่กล่าวอ้างในคำร้องสอด ก็อาจยกสิทธินั้นยืนยันหรือดำเนินคดีกับโจทก์และจำเลยทั้งสามเป็นคดีต่างหากได้ จึงยังไม่มีเหตุสมควรที่จะอนุญาตให้ผู้ร้องสอดเข้ามาเป็นคู่ความฝ่ายที่สามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 57(1)

พิพากษายืน

(สถิตย์ ไพเราะ-ม.ล.เฉลิมชัย เกษมสันต์-จุมพล ณ สงขลา)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ